

등록번호	감사처 - 1623
등록일자	2024. 6. 3
결재일자	2024. 6. 3
공개구분	비공개

결 재	담 당	처 장	실 장
	김 준		전결 6/3 한철승

‘운전면허시험용 트랙터’ 구매 관련 민원제기 건

조 사 결 과 보 고

2024. 6.

감 사 실

‘운전면허시험용 트랙터’ 구매 관련 민원제기 건

조 사 결 과 보 고

2024. 6.

감 사 실

조 사 결 과 보 고

< 요 지 >

가. 대상자 []은 차량구매업무 담당자로서,

납품업체 측에 업체명의 신규등록비용까지 포함한 취·등록비용을 청구하라는 취지의 발언을 한 것이 확인되고, 이로 인해 신규등록비용을 업체로 하여금 청구하게 한 사실이 확인 됨.

나. 대상자 []은 장애인운전지원센터 담당자로서,

2024년 2월 16일 트랙터 납품업체 사무실을 방문한 자리에서 “[]은 이번에 우리 부서로 왔는데 정말 열심히 해서 진급도 해야 한다. 잘 해보자.”라며 납품업체 입장에서 회유성으로 받아들일 소지가 있는 부적절한 발언을 한 사실이 확인 됨.

다. 관리감독자 면허관리처장 []은

[]에게 관련사항을 사전 보고 받은 사실이 없고 나중에 법률자문 결과에 따르도록 한 사실이 확인되어 관리·감독을 소홀히 했다고 볼 수 없음.

< 조사 참고자료 >

◦ 트랙터 취·등록세 2회 발생 경위

- [] (조달청 낙찰업체)은 []로부터 트랙터를 직접 구매하여 공단에 납품 함.
- 위 과정에서 ‘양수인 []’으로 기재된 자동차제작증이 발부되었고, 현행 법령 상 신조차 차량등록은 소유자(양수인)만 할 수 있어, 공단 명의로 등록하기 위한 절차를 2번 진행 함.

① 신규등록([] 명의) ② 명의이전등록(공단 명의)

→ 위 과정에서 취·등록세 약1,600만원(약770/810만원) 발생

◦ 법률 검토결과 ‘취·등록세 납부주체’

- 납품업체는 공단이 차량등록 할 수 있는 상태로 만들어줄 의무가 있고, 업체명의로 등록하면서 발생한 비용은 업체가 부담해야 한다는 의견 임.([]공단, 2024.2.28.)

1. 대 상 자

- 가. 면허관리처 일반직
·임용('11. 12. 31.), ·현직급('22. 1. 1.), ·현부서('24. 1. 1.)
- 나. 면허관리처 일반직
·임용('11. 1. 1.), ·현직급('24. 1. 1.), ·현부서('22. 1. 1.)
- 다. 면허관리처 일반직
·임용('11. 1. 1.), ·현직급('23. 1. 1.), ·현부서('23. 1. 1.)

2. 조사 경위

- 2024. 4. 16.(화), 특장차 제조업체(경기)가 면허시험용 트랙터* 차량(대형견인, 약 1억6천만원)을 낙찰 받아 등록하는 과정에서, ▲업체명의 신규등록비용 약 770만원을 3개월이 지나도록 지급해 주지 않고 ▲직원 2명이 업체를 방문하여 회유를 시도했다는 업체신고로 조사 개시
(레드휠슬 익명신고)

* 트랙터: 대형견인 트레일러로 제1종 특수면허 기능시험에 사용

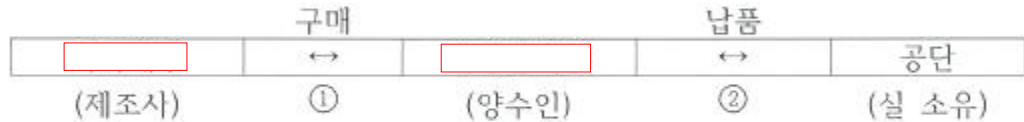
3. 조사 내용

- 가. (참고 조사) 트랙터 차량 취·등록세 2회 발생 경위
- 나. 업무처리의 적정성 여부
- 1)
 - 2)
 - 3) 관리감독자

4. 조사 결과

- 가. 트랙터 차량 취·등록세 2회 발생 경위

2023년 9월 21일 면허관리처는 조달청 일반경쟁 입찰을 통해
과 운전면허시험용 트랙터 납품 계약을 체결했고, 은
① 로부터 트랙터를 구매하여 ② 별도의 특장작업 없이 공단에
납품 함.



⇒ 위 ① 과정에서 '제조사 []', 양수인 []'으로 기재된 자동차제작증이 발급되었고, ② 현행 법령 상 '자동차제작증 상의 양수인'만 신조차 차량등록을 할 수 있음.

또한, ▲제조사 [] (담당 [])는 자사의 트랙터([])는 완성차량으로 별도의 특징작업이 필요하지 않기에 국토교통부로부터 재 인증(자동차제작증 재발행)을 받을 수가 없으며, ▲[] 차량등록 사업소는 자동차제작증 상의 양수인만 신규등록을 할 수 있으므로 본 사안은 []이 먼저 신규 등록을 하고 공단으로 다시 명의 이전등록을 하는 방법 밖에 없음.

⇒ 취·등록세가 이중 발생한 것은 담당자의 과실에 기인한 것으로 볼 수 없고 각 등록비용은 해당 취득자가 부담해야 한다는 법률 검토 결과임.

([]공단 법률자문 회신, 2024.2.28.)

나. 업무처리의 적정성 여부

1) 대상자 []은,

2024년 1월 16일 트랙터 인수 후 차량등록을 하지 못해 약 2주간 방치된 상황을 해결하고자,

[] 측에 트랙터 신규 등록과 명의이전 등록을 진행하고 발생한 취·등록세 2회 분을 청구하게 되면 공단명의 이전등록비용은 지급하되 [] 명의 신규등록비용은 공단이 납부해야 하는지 여부는 법률 검토가 확인되면 지급하겠다는 의견을 전했고, 2024년 2월 28일 신규 등록비용 약 770만원은 업체가 부담해야 한다는 법률자문결과에 따라 지급하지 않았다고 진술 함.

그러나 업체 [] 측의 녹취록('24.1월 경, 49초분량)에 의하면 대상자가 차량등록을 진행하고 취·등록세를 청구하라는 발언을 한 사실만 확인 됨.

⇒ 취·등록세를 청구하라는 취지의 발언을 한 사실로 []이 차량을 등록하고 신규등록 비용을 청구하게 한 점은 인정 됨.

2) 대상자 [] 은,

장애인 운전지원센터업무 담당자로 2024년 2월 경 [] 이 트랙터
취·등록세 문제로 업체 방문 시 동행 한 자리에서 “ [] 차장은 이번에
우리 부서로 왔는데 정말 열심히 해서 진급도 해야 한다. 잘 해 보자.”
라고 발언을 했으나, 원만한 대화 분위기 조성을 위한 것이었다고 진술 함.

2024년 2월 16일, [] 은 법률검토 결과에 따라 신규등록비용 지급
여부를 정할 수 있다는 사항을 재차 전달하기 위해 직접 [] 을
방문한 것으로, 기존에 신규등록비용은 공단이 부담할 수 없고 지급을
약속한 사실이 없다는 사실은 있음.

⇒ [] 이 “ [] 이 새로 전입해 왔고 열심히 해서 진급도 해야 하니
잘 해 보자.” 라고 발언한 것은 납품업체 입장에서 회유성으로 받아
들일 소지가 있는 부적절한 발언을 한 사실은 있음.

다. 감독자 [] 은,

담당자 [] 으로부터 취득등록세 2중 발생과 관련한 사실은 보고 받은
바 없고 나중에 [] 측 관계자가 [] 공단에 요청한 법률
자문 질의내용을 요청하여 정보공개청구 방법에 대해 안내를 해주었고,
이 과정에서 신규등록비용 770만원 지급여부를 문의하여 해당 사안은
공단 명의로 등록한 비용이 아닌 관계로 공단이 납부해야만 한다는
추가적인 법적 근거가 확인되지 않는다면 지급해 줄 수 있는 것으로
답변했다고 진술 함.

⇒ 대상자는 [] 에게 사전 보고받은 사실이 없고 법률자문을 받도록
하여 그에 따른 것으로 관리·감독을 소홀히 했다고 볼 수 없음.

4. 조치 및 건의

가. 대상자 은

모든 직원은 공단의 제규정을 준수하고, 직무를 능률적으로 수행하기 위하여 창의와 연구로 맡은 바 임무를 책임 있게 완수하여야 함에도

2024년 1월 1일 부터 차량 구매업무를 담당하면서 조달에 발주한 트랙터를 납품받는 과정에서 공단이 업체측의 트랙터 취·등록비용에 대한 지급의무가 있는지 여부를 면밀히 검토하지 않고 업체 측에 관련 비용을 청구하라는 취지의 발언을 한 사실로 납품업체와 거래에서 물의를 야기함.

이는 「인사규칙」 제79조(책임완수)에 해당함. 다만, 트랙터를 납품받아 사용하지 못하고 있어 이를 활용하기 위해 취한 과정에서의 발언으로 인정되어,

..... (경고) 조치

○ 대상자 은

직원은 직무의 내외를 불문하고 그 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 됨에도

대상자 과 트랙터 납품업체 사무실을 방문한 자리에서 “ 은 이번에 우리 부서로 왔는데 정말 열심히 해서 진급도 해야 한다. 잘 해보자.”라며 납품업체 입장에서 회유성 소지의 발언으로 물의를 야기함.

이는 「인사규칙」 제80조(성실의무) 제2항에 해당함. 다만, 동료직원의 어려운 상황을 대변하며 해결하려는 의도의 발언으로 인정되어,

..... (주의) 조치

2024. 6. 3.

조 사 자 감 사 관 김 준

